MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST

(Áp dụng khi Đại lý phân phối hoặc VinFast Trading ký Hợp đồng mua bán xe ô tô điện VinFast với Khách hàng lẻ)

LƯU Ý:

1. Mục đích sử dụng:

Hợp Đồng này sử dụng khi **Đại lý phân phối hoặc VinFast Trading (Khối O2O) ký Hợp đồng mua bán xe Ô tô điện VinFast với Khách hàng lẻ.**

2. Cách thức thực hiện:

- Các nội dung được để trống, hoặc trong [---] cần được điền đầy đủ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- Các nội dung được bôi xám [---] là nội dung khuyến nghị/ làm mẫu, Bộ phận phải hoàn thiện theo thực tế phương án đã duyệt hoặc theo chính sách có hiệu lực tại thời điểm ký kết.
- Thẩm quyền phê duyệt Hợp Đồng phải tuân thủ đúng theo Cẩm nang Phân quyền có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

Mẫu Hợp Đồng này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn Bộ phận khi soạn thảo Hợp Đồng. Để đảm bảo tất cả các Hướng dẫn và ghi chú trong Hợp Đồng không bị lộ ra bên ngoài, **Bộ phận nên khởi tạo một phiên bản dự thảo mới và đảm bảo xóa hết tất cả các mục ghi chú, footnote, hướng dẫn, bao gồm cả Trang hướng dẫn này trước khi gửi cho Khách hàng.**

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST

Số:

Hợp đồng mua bán xe điện VinFast ("**Hợp Đồng**") được ký ngày tháng năm , giữa:

CÔNG TY : Trụ sở chính: MSDN: Đại diện: Chức vụ: Giấy uỷ quyền: ngày Tài khoản:[----------] tại [----------] Chủ tài khoản: [----------] Sau đây gọi là "**Bên Bán**"	**KHÁCH HÀNG:** Địa chỉ : Điện thoại: Email: **Nếu là cá nhân:** CCCD: Số cấp ngày bởi **Nếu là tổ chức:** MSDN: Đại diện: Chức vụ: (Giấy uỷ quyền: [---] ngày [---]) Sau đây gọi là "**Khách Hàng**"

*Bên Bán và Khách Hàng sau đây được gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**".*

Các Bên cùng thỏa thuận và thống nhất như sau:

Điều 1. Thông tin về xe, giá trị mua bán và thanh toán

1.1 Thông tin về xe và giá trị mua bán

TT	Mô tả xe	Số lượng	Đơn Giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	**VinFast** [---] - Phiên bản: [---] Màu: [---] [gồm/ không gồm pin] Số khung: [---] Tình trạng: Mới 100% Thông số kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất (sau đây gọi là **"Xe"**)	[---]	[---]	
	Tổng cộng:			

Số tiền bằng chữ: **[---]**

Giá Xe đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng không bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí đăng ký, lưu hành, bảo hiểm xe, phí dịch vụ thuê pin và các chi phí khác.

1.2 Các chính sách ưu đãi áp dụng: Chi tiết như Phụ lục đính kèm Hợp đồng này

Thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi được công bố tại website: https://vinfastauto.com ("**Website**").

Trường hợp Khách Hàng chậm trễ thanh toán/nhận Xe hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng, chính sách ưu đãi có thể được điều chỉnh hoặc hủy bỏ tùy thuộc vào quyết định của Bên Bán.

1.3 Thanh toán tiền mua Xe

a) **Đợt 1**: Khách Hàng thanh toán trước cho Bên Bán số tiền [---] VNĐ *(bằng chữ:)* trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp Đồng nhưng không muộn hơn thời hạn áp dụng của chính sách ưu đãi nêu tại Điều 1.2 trên đây. Nếu Khách Hàng đã đặt cọc theo thỏa thuận tại Thỏa Thuận Đặt Cọc trước đó, số tiền đặt cọc đó sẽ được chuyển thành khoản thanh toán trước tại đợt 1 của Hợp Đồng này.

b) Tiến độ các đợt thanh toán tiếp theo như sau:

Khách Hàng lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán trả thẳng hoặc trả góp.

Thanh toán trả thẳng:

Đợt 2: [---] VNĐ. Khách Hàng thanh toán trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc Xe sẵn có để giao cho Khách Hàng.

Thanh toán trả góp:

Đợt 2: [---] VNĐ. Khách Hàng thanh toán trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc Xe sẵn có để giao cho Khách Hàng, Khách Hàng đồng thời bàn giao cho Bên Bán bản gốc thông báo tín dụng của ngân hàng cam kết cho Khách Hàng vay số tiền [---] VNĐ *(bằng chữ:)* để mua Xe ("**Thông Báo Tín Dụng**").

Đợt 3: [---] VNĐ *(bằng chữ:)*. Số tiền nêu trên phải được ngân hàng cấp Thông Báo Tín Dụng thanh toán trực tiếp vào tài khoản của Bên Bán trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán và Khách Hàng bàn giao giấy hẹn trả kết quả đăng ký Xe cho ngân hàng này.

1.4 Phương thức thanh toán:

Khách Hàng có thể thanh toán cho Bên Bán bằng cách: (i) chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo thông tin nêu tại phần đầu Hợp Đồng. Nội dung chuyển khoản ghi theo cú pháp: ***Tên Khách Hàng_Số điện thoại_Số hợp đồng mua bán/Số đơn hàng_Model Xe.*** Phí liên quan đến việc chuyển khoản do Khách Hàng chịu; (ii) thanh toán bằng tiền mặt (không áp dụng với mua hàng trực tuyến), (iii) thanh toán bằng thẻ ngân hàng (chỉ áp dụng khi thanh toán Đợt 1 tại đại lý phân phối (nếu có), phí giao dịch bằng thẻ Bên Bán chịu).

Điều 2. Thời gian và địa điểm giao Xe

2.1 Thời gian giao Xe: [---/---/---]/theo thông báo của Bên Bán trước ít nhất 07 ngày làm việc (đối với mua hàng qua kênh trực tuyến)

2.2 Địa điểm giao Xe:

2.3 Trừ trường hợp nêu tại Điều 3, Bên Bán sẽ giao Xe cùng với hóa đơn và đầy đủ giấy tờ cho Khách Hàng sau khi nhận đủ 100% tổng giá trị mua bán nêu tại Điều 01 Hợp Đồng.

Điều 3. Thủ tục mua Xe khi Khách Hàng thanh toán bằng hình thức trả góp

3.1 Khi nhận được thanh toán Đợt 2 và chấp nhận Thông Báo Tín Dụng, Bên Bán sẽ xuất hoá đơn cho Khách Hàng. Khách Hàng phải làm thủ tục đăng ký Xe trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày được thông báo. Việc đăng ký Xe phải có sự tham gia của nhân sự Bên Bán và Khách Hàng phải tuân thủ hướng dẫn của Bên Bán. Khách Hàng ủy quyền cho Bên Bán giữ các giấy hẹn trả kết quả trong quá trình thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2 Nếu vì bất cứ lý do gì mà ngân hàng cấp Thông Báo Tín Dụng không giải ngân đầy đủ và đúng hạn số tiền còn lại của Đợt 3 cho Bên Bán thì:

a) Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán yêu cầu, Khách Hàng sẽ tự mình thanh toán đầy đủ cho Bên Bán toàn bộ số tiền còn lại.

b) Sau thời hạn nêu tại Điều 3.2.(a), nếu Bên Bán không nhận được số tiền còn lại của Đợt 3 thì Bên Bán có quyền yêu cầu Khách Hàng thực hiện theo phương án do Bên Bán đưa ra bao gồm nhưng không giới hạn ở việc, chỉ định một bên thứ ba tiến hành thanh lý Xe để thu hồi các khoản tiền mà Khách Hàng còn nợ. Khoản tiền thu được khi xử lý Xe sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ của Khách Hàng đối với Bên Bán. Khách Hàng sẽ chịu mọi chi phí và thiệt hại phát sinh để xử lý Xe, và thanh toán cho Bên Bán thù lao ủy quyền bằng 10% giá trị Xe tại thời điểm xử lý.

Điều 4. Bảo hành

4.1 Chính sách bảo hành: quy định tại sổ bảo hành do Bên Bán cung cấp cho Khách Hàng.

4.2 Địa điểm bảo hành: tại các Trung tâm dịch vụ sửa chữa xe điện VinFast.

Điều 5. Trách nhiệm của Các Bên

5.1 Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Khách Hàng.

5.2 Việc thông báo của Bên Bán phải bằng văn bản, email, ứng dụng VinFast Trading, cuộc gọi hoặc tin nhắn.

5.3 Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán và nhận Xe theo đúng thời gian đã quy định.

5.4 Việc giao/nhận Xe và giấy tờ phải do Khách Hàng trực tiếp thực hiện. Nếu Khách Hàng ủy quyền cho người khác, người đó phải xuất trình giấy tờ tùy thân kèm giấy ủy quyền hợp lệ.

5.5 Nếu Khách Hàng chậm nhận Xe, Khách Hàng phải trả cho Bên Bán chi phí lưu giữ Xe theo đơn giá Bên Bán thông báo.

5.6 Khách Hàng chậm thanh toán sẽ phải trả lãi suất quá hạn 15%/năm tương ứng với số tiền và số ngày chậm trả.

5.7 Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng Xe chỉ hoạt động tốt khi được sử dụng với pin và thiết bị sạc chính hãng và được sử dụng đúng theo tài liệu/hướng dẫn sử dụng và Sổ bảo hành được cung cấp tới Khách Hàng và/hoặc đăng tải lên Website. Nếu Khách Hàng sử dụng Xe không đúng hướng dẫn, Bên Bán, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VinFast ("**VinFast Trading**") và Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast ("**Nhà sản xuất**" hay "**VinFast**") được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi tổn thất và thiệt hại (nếu có) có liên quan.

5.8 Xe được tích hợp sẵn chip eSIM (trong trường hợp Xe có chip eSIM) nhằm cung cấp các dịch vụ và tính năng thông minh tới Khách Hàng. Để sử dụng các dịch vụ này, Khách Hàng cần duy trì eSIM. Mọi thông tin tham khảo tại E-brochure trên Website hoặc Ứng dụng VinFast.

Điều 6. Chuyển rủi ro và quyền sở hữu

Trừ trường hợp Hợp Đồng có quy định khác, toàn bộ quyền sở hữu đối với Xe, rủi ro và lợi ích liên quan đến Xe sẽ được chuyển giao sang cho Khách Hàng khi Xe được bàn giao cho Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách Hàng.

Điều 7. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

7.1 Cùng với việc thực hiện Hợp Đồng này, VinFast Trading và VinFast có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, như các dữ liệu về tính năng dịch vụ thông minh giúp Khách Hàng nắm được thông số, hành trình, lịch sử hoạt động của Xe cũng như pin, tình trạng sạc pin; tính năng cập nhật phần mềm Xe từ xa; tính năng cảnh báo mức pin, ước tính thời lượng sử dụng pin; tính năng tìm kiếm, định vị và dẫn đường đến trạm sạc gần nhất; chẩn đoán, cảnh báo các vấn đề của Xe, và các dữ liệu khác được phân loại là dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

7.2 **Đối với Khách Hàng là cá nhân:** Bằng cách ký Hợp Đồng, Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu và cho phép VinFast Trading, VinFast xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích và phương thức mô tả tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân được công bố tại Website và được điều chỉnh tại từng thời điểm.

7.3 Đối với Khách Hàng là tổ chức: (a) Mỗi Bên sẽ chịu trách nhiệm thu thập sự đồng ý cần thiết từ chủ thể dữ liệu cá nhân liên quan đến Hợp Đồng này và tự chịu trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân do mình xử lý, (b) Các Bên cam kết đưa ra và thực hiện: (i) các quy trình bảo mật để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân thu được theo Hợp Đồng; và (ii) tuân thủ luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 8. Bất khả kháng

Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng sẽ được Các Bên xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực và Chấm dứt Hợp Đồng

9.1 Các Bên có thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng;

9.2 Trong trường hợp Hợp Đồng chấm dứt do lỗi của Khách Hàng: Bên Bán có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ tại Hợp Đồng mà không khắc phục hoặc không thể khắc phục toàn bộ trong 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn hoặc được thông báo và Khách Hàng sẽ không được nhận lại khoản tiền thanh toán trước.

9.3. Trong trường hợp Hợp Đồng chấm dứt không do lỗi của Khách Hàng: Bên Bán phải báo trước cho Khách Hàng ít nhất 07 ngày (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) và phải trả lại toàn bộ khoản tiền thanh toán trước cho Khách Hàng.

Điều 10. Các điều khoản khác

10.1 Nếu không thương lượng được, các tranh chấp về Hợp Đồng sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

10.2 Bằng việc giao kết Hợp Đồng này, Khách Hàng đồng ý rằng: Bên Bán có thể chuyển giao Hợp Đồng này cho công ty con/liên kết của mình hoặc bên thứ ba nào khác sau khi gửi cho Khách Hàng thông báo bằng văn bản ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày chuyển giao (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức thông báo qua Ứng Dụng, tin nhắn SMS, văn bản).

10.3 Hợp Đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.

KHÁCH HÀNG **BÊN BÁN**

PHỤ LỤC

Các chính sách ưu đãi áp dụng:

a) Ưu đãi giảm theo Thông báo giá và/ hoặc CTKM giảm giá

TT	Mô tả chính sách ưu đãi áp dụng	Thành tiền (VNĐ)
1	- Chính sách áp dụng: […]	
2	- Chính sách áp dụng: […]	

b) Ưu đãi CTKM tặng tiền

TT	Mô tả chính sách ưu đãi áp dụng	Thành tiền (VNĐ)
1	- Chính sách áp dụng: […]	
2	- Chính sách áp dụng: […]	

c) Ưu đãi giảm giá cấp bậc CBNV

TT	Mô tả chính sách ưu đãi áp dụng	Thành tiền (VNĐ)
1	- Chính sách áp dụng: […] - Cấp bậc CBNV: […] - Tỉ lệ giảm giá CBNV: […]	

d) Ưu đãi chương trình Vinclub

TT	Mô tả chính sách ưu đãi áp dụng	Thành tiền (VNĐ)
1	- Chính sách áp dụng: […] - Hạng Vinclub: […] - Tỉ lệ giảm giá: […]	
2	- Chính sách áp dụng: […] - Hạng Vinclub: […] - Tỉ lệ tích điểm: […]	
3	- Chính sách áp dụng: […] - Chương trình tặng điểm	

e) Ưu đãi khác (nếu có)